

1500726-52.2020.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2296526/2020 - DEL.POL.PLANTÃO

SUMARE, 14929959 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2322/20/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

2296526 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500726-52.2020.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500726-52.2020.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2296526/2020 - DEL.POL.PLANTÃO

SUMARE, 14929959 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2322/20/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

2296526 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE WALEF FERNANDES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

ANDRÉ WALEF FERNANDES DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e no artigo 329 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 59/61).

Recebimento da denúncia (páginas 73/74). Resposta à acusação (páginas 99/110).

Citação pessoal (página 119). Prova testemunhal e interrogatório (páginas 172/173).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (páginas 277/285), ao passo que o defensor sustentou, em resumo, a fragilidade probatória e, subsidiariamente, a aplicação benéfica da pena, reconhecendo a atenuante da menoridade (páginas 288/302).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Fábio Teixeira e Alessandro Pavaní Soares narraram que, em local conhecido pela comercialização de entorpecentes, o réu caminhava de frente para a viatura e trazia o telefone celular no ouvido, até que avistou a polícia, ficou surpreso, guardou rapidamente o aparelho no bolso e tentou deixar o local apressadamente, sem obedecer à determinação de parada, que foi dada diante da fundada suspeita despertada pelo comprometedor comportamento do acusado. Alcançado, ele simulou um desmaio, houve um tumulto generalizado com arremesso de paus e pedras por familiares do réu, o qual depois quebrou o próprio aparelho celular e agrediu os policiais, resistindo à ordem de abordagem. Foi necessária a utilização de força para contê-lo. Durante o caminho para socorro médico, o denunciado, bem mais calmo, confidenciou aos policiais que integrava facção criminosa e naquele telefone havia comunicações atinentes a isso. Durante revista pessoal, nas imediações da Unidade de Pronto Atendimento, o réu foi revistado e encontrada, nas suas vestes, uma pequena bolsa preta com mais de 200 (duzentas) porções de estupefacientes (páginas 172/173).

Portanto, à luz dos desinteressados depoimentos dos policiais militares, indisfarçável que, no dia 27 de novembro de 2020, por volta de 21 horas e 40 minutos, o acusado André Walef Fernandes da Silva, que já tinha sido antes reconhecido pela Justiça Criminal como traficante (páginas 111/112), trazia consigo, para fins de tráfico, 104 (cento e quatro) porções de cocaína, na forma de crack, e 238 (duzentas e trinta e oito) de Cannabis sativa L (exame químico-toxicológico constatou as substâncias proscritas tetrahydrocannabinol e cocaína → páginas 115/117), além de apresentar oposição à execução de ato legal mediante violência a funcionários competentes para executá-lo.

Como bem destacado pelo Ministério Público em alegações finais, “a revista pessoal em local diverso da abordagem restou plenamente justificada, tendo em vista o tumulto generalizado, incluindo atos de violência praticados por familiares e vizinhos do réu contra os policiais e contra a viatura” (página 281).

Absolutamente lateral a questão arguida pela Defesa atinente à apreensão da pochete que acondicionava os entorpecentes (página 292), importante registrar que foi narrado o encontro das drogas com o acusado, sem que houvesse indício segundo o qual se quisesse, maldosamente, prejudicar inocente.

Ademais, os depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa não invalidaram a certeza da autoria delitiva.

Vejamos.

Bruno Francisco Duarte não viu toda a ocorrência e as câmeras existentes na sua casa não mostravam o local do acontecido, porquanto ficavam no interior da sua residência e nada filmaram em relação à ação dos policiais em face do denunciado (páginas 172/173).

Yago Henrique Alves de Oliveira e Rilary Aparecida Gonçalves Dias também não acompanharam, integralmente, o fato vertente (páginas 172/173).

Maria do Bom Parto da Silva Santos confirmou que o réu quebrou o próprio aparelho celular (páginas 172/173), o que corroborou a versão dos policiais.

Erika Fernandes da Silva, mãe do acusado e ouvida sem compromisso de dizer a verdade, prestou declarações a serem aquilatadas com bastante reserva, ante o nítido propósito, até compreensível, de inocentar o filho (páginas 172/173). Tania Elaine de Souza asseverou que ficou sabendo que as drogas foram apreendidas com o denunciado na Unidade de Pronto de Atendimento (páginas 172/173).

Tudo isso considerado, indisputável a condenação, conforme a imputação lançada na denúncia.

Sem esteio algum a negativa articulada pelo acusado, em seu interrogatório judicial (páginas 172/173).

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta em razão da quantidade e da variedade das drogas, inclusive de elevado efeito viciante e alucinógeno (cocaína), exaspero a pena-base do tráfico de entorpecentes em 1/3 (um terço).

Em segunda fase, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, compenso a reincidência (páginas 111/112) e a atenuante da menoridade (réu nascido em 12/09/2000 - página 111), ambas circunstâncias preponderantes, uma vez que dizem respeito à personalidade do agente (AgRg no HC 497.101/SC, 5ª Turma, j. 06/06/2019 e AgRg no HC 489.409/SP, 6ª Turma, j. 14/05/2019).

Em terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou diminuição relativamente aos delitos perpetrados. A reincidência afasta a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Presente o cúmulo material de infrações.

Por força da disciplina do artigo 33 do Código Penal, ante as circunstâncias desfavoráveis e a reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o mais gravoso admissível para cada infração praticada.

Inadequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, no que pertine à resistência.

A terapêutica penal anteriormente ministrada ao denunciado não surtiu efeito desejado e ele logo voltou a delinquir.

Note-se, ainda, que o reconhecimento da detração penal significaria, em última análise, progressão de regime com espeque apenas em requisito objetivo, o que não se mostra consentâneo, haja vista que despreza a necessária avaliação de requisito subjetivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra ANDRÉ WALEF FERNANDES DA SILVA, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, regime fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e mais 02 (dois) meses de detenção, em regime semiaberto, como incurso no artigo 329 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O acusado acompanhou recluso o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim deve permanecer em garantia da ordem pública, na seara da autodefesa da sociedade em face daquele que não se cansa de atentar contra os bens jurídicos tutelados pela norma penal. A sociedade não pode ficar à mercê de pessoa de tal jaez. Mantenho, pois, a prisão preventiva. Recomende-se o denunciado na prisão em que se encontra.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA